

0026306-94.2017.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/04/2022

... sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM CONFISSÃO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0026306-94.2017.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026306-94.2017.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 1583/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DAVID BARBOSA LUCAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Flávio Almeida Ferreira e Márcio David Barbosa Lucas, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 03 de julho de 2016, por volta das 8h, no estabelecimento prisional da Rodovia SP 300, Km 353, CPP 2, Núcleo Gasparini, na cidade de Bauru/SP, os acusados foram surpreendidos com 1810,4 gramas de maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15), laudo definitivo (fls. 16/19), relatório policial final (fls. 78/79).

Os réus Flávio Almeida Ferreira e Márcio David Barbosa Lucas foram formalmente citados (fls. 120 e 170), tendo eles ofertado resposta à acusação (fls. 154 e 182/189).

Na decisão de fls. 195/197, foi a denúncia recebida.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 305/307, foram ouvidas as testemunhas Juraci José Barbado e Paulo Sérgio Moura Medeiros.

Já durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 375/377, foi a testemunha outrora faltante Abraão Passos de Melo ouvida e interrogados os acusados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 396/401 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se os maus antecedentes do acusado Flávio, a reincidência específica de ambos; afastando-se o "tráfico-privilegiado", com a valoração da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei Antidrogas, e a fixação do regime inicial fechado.

Já a defesa constituída do acusado Márcio às fls. 404/409 pleiteou, em síntese, absolvição pela contradição nos depoimentos dos agentes, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação da pena mínima, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, visto que a condenação é antiga e não mais configuraria reincidência.

A Defensoria Pública, atuante no tocante ao acusado Flávio Almeida Ferreira às fls. 412/417, alegou, em suma, falha no arcabouço probatório, pelo que pediu a absolvição.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15), laudo definitivo (fls. 16/19), relatório policial final (fls. 78/79).

As autorias, em sentido destoante, são duvidosas.

O agente penitenciário Paulo Sérgio Medeiros, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse que flagrou os acusados próximos ao alambrado. Afirmou que eles ficavam a todo momento olhando para a torre de vigilância para poderem se movimentar.

Informou que, em seguida, eles foram até o final do raio 2, onde estão as celas.

Esclareceu que eles retiraram algum objeto da cintura e colocaram numa fresta.

Mencionou que observou tudo pela torre e acionou a chefia da penitenciária. Citou que outros agentes foram até o local indicado e localizaram maconha embaladas em fitas adesivas no exato local onde eles mexiam. Asseverou que a distância entre o alambrado e a fresta era de cerca de vinte metros. Disse que os acusados permaneceram naquele local entre dez e quinze minutos.

O agente penitenciário Juraci Barbado, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse que um agente da torre acionou a chefia sobre possível conduta dos acusados. Afirmou que foi ao local e achou quatro tijolos de maconha em um vão onde eles estavam mexendo. Informou que levou a droga até a chefia. Esclareceu que o local onde as drogas foram encontradas é acessível aos presos que trabalham na manutenção.

O agente penitenciário Abraão Passos de Melo, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) não se recordou dos fatos.

O acusado Flávio sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática dos fatos. Disse que foram chamados para desentupir as privadas do pavilhão 2. Afirmou que começou a abrir as tampas das caixas para descobrir qual estava entupida.

Informou que dentro de uma das caixas havia dois celulares. Esclareceu que colocou um dos celulares do bolso, mas depois o dispensou. Mencionou que quando chegou na portaria, foram revistados. Citou que o corréu Márcio nada sabia a respeito do telefone. Pensou que fosse ser absolvido na sindicância porque o telefone que havia

pegado estava cheio de água. Negou a prática do tráfico. Disse que já foi preso por conta de um carro roubado.

O acusado Márcio sob o devido processo legal (mídia SAJ) negou a prática delitiva. Disse que foi chamado para fazer a manutenção das caixas. Afirmou que o corréu Flávio mencionou que havia achado a caixa que estava entupida. Informou que quando retornaram, soube que encontraram com Flávio um celular. Não sabia da existência do aparelho celular. Posteriormente, soube que foi acusado do tráfico. Esclareceu que não havia droga, já que na iminência de obter o regime aberto, por isso não tinha motivos para traficar.

Os agentes ouvidos sob o crivo do contraditório, até em razão do decurso do prazo, não imputaram, categoricamente, a autoria aos acusados.

Com efeito, o agente Abraão não se recordou do fatos.

Já o agente Paulo Sérgio, o que estava na torre, disse que um dos detentos escondia algo na roupa (não soube precisar o que), sendo que não delineou qual deles.

A menção é compatível com a versão do acusado Flávio que disse ter pego um celular que após foi dispensado.

O agente Paulo Sérgio também disse que não sabe se os acusados foram revistados (21m42segundos, aproximadamente).

Já o agente Juraci afirmou que apenas levou a droga até a chefia, o que destoa do depoimento de fls. 49, o qual, sob o contraditório afirmou que sequer prestou.

Aliás, o agente Juraci disse que não participou da abordagem e não teve contato com os detentos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM CONFISSÃO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ, Rel. Ministro Paulo Gallotti, 6ª T., DJe 31/3/2003).

(AgRg no AREsp 1369120/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020).

2. Ordem concedida para restabelecer a sentença de absolvição do ora paciente.

(STJ, 6ª Turma, HC 709182 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/02/2022)

Por fim, não se pode desconsiderar que à época dos fatos, a Douta Autoridade Policial não indiciou os acusados já que não vislumbrou provas materiais e inequívocas de que a droga encontrado estava relacionada aos detentos Márcio e Flávio (fls. 78).

Deste modo, tendo em vista que o relatório policial final, excepcionalmente no tocante às drogas, deve ser valorado (art. 52, I da Lei nº 11.343/06), entendo que tal circunstância aliada aos depoimentos dos agentes denota que a absolvição é o caminho a ser seguido, ante a ausência de prova segura e eis que a prova indiciária não é suficiente para a condenação.

Portanto, a prova é falha, e não permite um édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e ABSOLVO os acusados Márcio David Barbosa Lucas e Flávio Almeida Ferreira, qualificados nos autos, da infração penal descrita no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e o que faço com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as providências cabíveis. P.R.I.C.

Bauru, 02 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA